

RECURSO CÍVEL Nº 5080025-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA BARROSO MANHAES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - A TURMA RECURSAL APRECIOU A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DA FORMA QUE, SOB SUA ÓTICA, MAIS SE COADUNA COM A HIPÓTESE, AINDA QUE NÃO SEJA ESTA A QUE SATISFAÇA A PARTE EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA RUBRICA INDICADA E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA FINS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGOU-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantido o acórdão impugnado. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2025.

5080025-03.2024.4.02.5101

510015280712 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5080025-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA BARROSO MANHAES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, **no qual se alega contradição, erro material e omissão** quanto ao acórdão proferido por esta 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

Conheço do recurso interposto, eis que tempestivo.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem modalidade de recurso com alcance bem definido, cabíveis apenas em caso de **obscuridade, contradição** ou **omissão** do provimento judicial atacado, nos termos do artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil; e, no âmbito dos Juizados Especiais, a teor do que dispõem os artigos 48 a 50 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

Quanto à contradição e erro material, o embargante sustenta que "O autor indicou, à folha 3 da Inicial, a cláusula 12ª da ACT DE 2023 juntada ao Doc. 2.5, da Inicial (Petrobrás) que trata desta rubrica. (...) Esta cláusula trata das 3 verbas (acúmulo de folgas, banco de horas e repouso semanal), tal como se vê de seu título ("Cláusula 12. Saldo de acúmulo de folgas; saldo das horas para compensação; reflexos do banco de horas no Repouso Semanal Remunerado."). Mas a cláusula em momento algum diz que o saldo acúmulo de folgas significa horas compensação ou reflexo no banco de horas. Há um sinal de "ponto e vírgula" indicando que a

cláusula meramente trata dos 3 direitos. A cláusula claramente indica que a rubrica "Saldo AF" do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) significa SALDO ACÚMULO DE FOLGAS: folgas acumuladas até 31/08/2023. A literalidade desta cláusula mostra que ela separou em cada um de seus incisos os direitos sobre o qual trata, sendo que o direito sobre o banco de horas e sobre o descanso semanal remunerado são claramente diversos do saldo acúmulo de folgas: (...)".

A questão foi exaustivamente tratada no acórdão, ao verificar que, no acordo coletivo apresentado, a rubrica é tratada sem maiores esclarecimentos para possibilitar a averiguação de sua alegada natureza indenizatória (evento 1, ACORDO3). De fato, a referida cláusula nada fala sobre a natureza indenizatória da verba indicada. Nesse sentido, caberia ao autor demonstrar concretamente, não meramente alegar, a natureza indenizatória da referida verba. O que não foi feito.

Quanto à omissão relativa ao pedido de gratuidade, esta alegação também não merece prosperar, visto que conforme contracheques anexados aos autos, o autor recebe remuneração líquida superior ao teto de benefícios do RGPS. Entrementes, não apresentou qualquer prova apta a afastar a evidente presunção de plena capacidade financeira de arcar com as custas judiciais.

Nessa linha, a Turma Recursal apreciou a legislação de regência da forma que, sob sua ótica, mais se coaduna com a hipótese, ainda que não seja esta a que satisfaça a parte embargante. Deste modo, descabe, na espécie, o requerimento de manifestação expressa sobre supostas ofensas à lei ou à Constituição Federal, a título de prequestionamento, pois a fundamentação adotada é suficiente para a solução do caso concreto, tal como preceitua o artigo 93, IX, da Carta Constitucional.

Destaque-se, por fim, o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, hipótese na qual se aplica o seguinte dispositivo do NCPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO**, devendo ser mantido o acórdão impugnado. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.